

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1909

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הארכת המועד להגשת תביעות ליקוי שמיעה), התשפ"ג–2023
תיקון סעיף 84 א 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 84א(א)(3), במקום הסיפה החל במילה "בתוך" יבוא "לא יאוחר מתום 12 חודשים מהיום שבו הפסיק המבוטח לעבוד בתנאי רעש מזיק;".

דברי הסבר

בשנת 2005 שונה סעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, העוסק בליקויי שמיעה עקב חשיפה לרעש בעבודה. שינוי החקיקה הגביל הגשת תביעה בשל ליקוי שמיעה לשנה מהמועד הראשון שבו תועדה הפגיעה ברשומה רפואית, או מהיום שבו קבעה ועדה רפואית כיום שבו החלה הירידה בשמיעה – לפי המוקדם.

סיבת השינוי שנעשה ב-2005 הייתה הקושי בהוכחת הקשר הסיבתי שבין ליקוי השמיעה לבין תנאי העבודה. שינוי טכני זה גרם לירידה חדה במספר התביעות שאושרו ובכמות התביעות שהוגשו בשל ליקויי שמיעה.

לכן מוצע לשנות את סעיף ההתיישנות, כך שיכלול תנאי של הגשת תביעה לא יאוחר מתום 12 חודשים מיום הפסקת העבודה בתנאי רעש מזיק, ובכך לאפשר לנפגעי תאונות עבודה לקויי שמיעה לקבל סעד למצוקתם תוך שמירת האיזון בין הקושי בהוכחת הקשר הסיבתי לנזק, ובין הרצון למנוע פגיעה בזכויות המבוטחים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלי אלאלוף (פ/20/5356), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/67), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/23/951 ; פ/24/910) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/25/889). הצעת החוק זהה לפ/24/910 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.